

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका सं. 3834-3838/2023

मैसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज.

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

रेन सी. आई. आई. कार्बन
(विजाग) लिमिटेड और अन्य
एस.

...प्रत्यर्थी(गण)

के साथ

सिविल याचिका सं. 3834-3838/2023

निर्णय

न्या., एस. रवींद्र भट्ट

1. इन अपीलों में, आर. पी. सी. की मात्रा का आवंटन, जो कच्चे पेट-कोक का संक्षेपाक्षर है, पेट्रोलियम उत्पादों और रेत के कच्चे तेल के साथ-साथ अन्य भारी तेलों के परिष्करण से बचे हुए अवशेष का मुद्दा है। पेट-कोक सस्ता होता है और कोयले की तुलना में अधिक गर्म जलता है और इसलिए इसका उपयोग कई औद्योगिक उपयोगों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि,

आयातित पेट-कोक और कच्चे कोक पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि उनके अत्यधिक हानिकारक प्रभाव होते हैं क्योंकि वायुमंडल में फेंके गए उनके अवशेषों में सल्फर के साथ-साथ हानिकारक कण भी होते हैं।

2. अपीलों में से एक में अपीलार्थी मैसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज (इसके बाद "संवीरा") है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय ¹ के फैसले से व्यथित है, जिसने हस्तक्षेप किया और बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ केंद्र सरकार के पेट-कोक आवंटित करने के निर्णय को अपास्त कर दिया।

3. आवश्यक तथ्य यह है कि विदेश व्यापार महानिदेशक (डी. जी. एफ. टी.) ने आयातित कच्चे पेट-कोक (आर. पी. सी.) के आवंटन के लिए मानदंड निर्धारित किए और विभिन्न संस्थाओं के बीच आयातित आर. पी. सी. आवंटित किए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ("एम. ओ. ई. एफ".), एन. सी. आर. के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ("एम. पी. एन. जी".) के अधिकारियों ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया कि पेट-कोक का आयात केवल उन उद्योगों तक ही सीमित होना चाहिए जो इसे फीडस्टॉक के रूप में या अपनी निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं न कि ईंधन के रूप में। इस न्यायालय ने - एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ [डब्ल्यू. पी. सं. 13029/1985] (इसके बाद "एम. सी. मेहता मामला") में जनहित याचिका ("पी. आई. एल".) को ग्रहण किया और अपने दिनांक 26.07.2018 के आदेश

द्वारा 18.07.2018 की बैठक के कार्यवृत्त को लागू करने का निर्देश दिया। एम. ओ. ई. एफ. ने आर. पी. सी. के आयात के विनियमन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए इस न्यायालय के दिनांक 10.09.2018 के आदेश के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। आयातक संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (क्रमशः "एस. पी. बी". और "पी. सी. सी".) द्वारा जारी सहमति और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्य थे। संवीरा ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (इसके बाद "ई. पी. सी. ए".) को अपनी कैल्सिनर की उत्पादन क्षमता के बारे सूचित करते हुए लिखा कि इसकी क्षमता 2,00,000 एम. टी. थी। ई. पी. सी. ए. ने दिनांक 06.10.2018 पर आर. पी. सी. के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में एल्यूमीनियम, कैल्सिनर और इस्पात उद्योगों के लिए आर. पी. सी. के आयात के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की। यह एम. सी. मेहता मामले में मुकदमे के अनुसार था। ई. पी. सी. ए. ने सिफारिश की कि आर. पी. सी. की कुल आयात आवश्यकता 14 लाख टन प्रति वर्ष ("एम. टी. पी. ए".) थी और संवीरा की क्षमता को 2,00,000 एम. टी. पी. ए. के रूप में लिया गया था। ई. पी. सी. ए. की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार कहा गया है:

" क. 1.1 कैल्सिनर

यह उद्योग विभिन्न श्रेणियों के पेट कोक को आयात करता है और फिर नमी, अस्थिर पदार्थ को हटाकर और क्रिस्टलीय संरचना को बदलकर कैल्सिनेट पेट कोक को उत्पादन करने के लिए इस उत्पाद को उन्नयन करता है। पेट कोक का उपयोग

विनिर्माण प्रक्रिया में फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है और ईंधन के रूप में नहीं। कैल्सिन पेट-कोक को गलाने की प्रक्रिया में फीडस्टॉक के लिए एल्यूमीनियम उद्योग को बेचा जाता है। देश में 28 कैल्सिनर हैं, जिनमें से 6 बंदरगाह आधारित हैं और पूरी तरह से आयातित कच्चे पेट-कोक पर निर्भर हैं। ये 6 कैल्सिनर देश में उत्पादित कैल्सिन वाले पेट कोक का 72 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।

ये 6 कंपनियाँ इस प्रकार हैं:

1. रेन सी. आई. आई. कार्बन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित संयंत्र।
2. संवीरा इंडस्ट्रीज, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित संयंत्र
3. गोवा कार्बन, गोवा, पारादीप (उड़ीसा) और बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में संयंत्रों के साथ।
4. कलिंगा कैल्सिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारादीप (उड़ीसा) में स्थित संयंत्र
5. इंडिया कार्बन लिमिटेड, बज बज, पश्चिम बंगाल में स्थित संयंत्र
6. पेट्रो कार्बन एन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पौधा।

उद्योग उस ग्रेड के रूप में घरेलू पेट-कोक का उपयोग नहीं कर सकता है जिसे एनोड ग्रेड कहा जाता है।- आसानी से उपलब्ध नहीं है। भारत में पेट कोक की संरचना अलग है इसलिए आयात आवश्यक हो जाता है।

उद्योग ने ई. पी. सी. ए. को उद्योग द्वारा आवश्यक मात्रा का विवरण भी प्रदान किया (संलग्नक 1 देखें)।

इस अनुमान के अनुसार, 11.7 लाख टन की संयुक्त उत्पादन क्षमता वाले 6 उद्योगों को सालाना 10 लाख टन कैल्सिन पेट कोक का उत्पादन करने के लिए 13.6 लाख टन आयातित पेटकोक की आवश्यकता होती है।

उद्योग ने ई. पी. सी. ए. को यह भी सूचित किया है कि यह सी. पी. सी. बी. द्वारा निर्धारित एस.ओ.₂, एन. ओ. एक्स और विशेष उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है।

क. 1.2 कैल्सिनर उद्योग पर ई. पी. सी. ए. अनुशंसा।

कैल्सिनर उद्योग को पेट कोक का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इसका उद्योग इसका उपयोग ईंधन के लिए नहीं बल्कि फीडस्टॉक के लिए करता है। यह आयात आवश्यक है क्योंकि एनोड ग्रेड पेटकोक देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।”

4. दिनांक 09.10.2018 पर, ई.पी.सी.ए. रिपोर्ट के आधार पर, इस न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें निर्देश दिया गया कि आर. पी. सी. आयात 1.41 एम. एम. टी. पी. ए. से अधिक नहीं हो सकता है और इसका उपयोग सी. पी. सी. के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। 1. 4 एम. एम. टी. पी. ए. का आंकड़ा उनमें से प्रत्येक द्वारा दी गई कैल्सिनर की उत्पादन क्षमता पर आधारित था। यह इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.10.2018 के आदेश का आधार बन गया। परिणामस्वरूप, उसी दिन, आर. पी. सी. के आयात के संबंध में विदेश व्यापार नीति में संशोधन करते हुए डी. जी. एफ. टी. द्वारा एक अधिसूचना ² जारी की गई थी। संशोधन ने सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, गैसीकरण, चूने के भट्टों और ग्रेफाइट उद्योगों के लिए आर.

पी. सी. के आयात को फीडस्टॉक के रूप में या वास्तविक उपयोगकर्ता आधार पर निर्माण प्रक्रिया में उपयोग करने की अनुमति दी। इन आयातों के विनियमन और निगरानी दिशानिर्देशों के आधार पर देख-रेख की जानी थी जो एमओईएफ द्वारा दिनांक 10.09.2018 पर जारी किया गया। इसके बाद डी. जी. एफ. टी. ने 14 लाख मीट्रिक टन की कुल आयात मात्रा में से आर. पी. सी. की विशिष्ट मात्रा आवंटित करने के लिए आगे बढ़े, जिसे वास्तविक उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रत्येक कैलसिनर द्वारा आयात किया जाना था।

5. जबकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक सूचना ³ दिनांक 26.11.2018 को जारी की गई थी, जिसमें तरीका निर्धारित किया जिसमें डी.जी.एफ.टी. दी गई अधिकतम सीमा के भीतर पात्र सी.पी.सी. विनिर्माण इकाइयों को आरपीसी का कोटा आवंटित करेगा। इसके अनुसार, कोटा का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाली पात्र इकाइयों को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था इसके साथ डी.जी.एफ.टी. के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक प्रति भी हो साथ में एक इकाई की क्षमता के साथ-साथ औद्योगिक इकाई उपयोगकर्ता के नाम पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्रमाण पत्र जिसमें आयात और इसके उपयोग के लिए अनुमत मात्रा को दर्शाती थी। दिनांक 27.12.2018 को डी. जी. एफ. टी. ने पहली सार्वजनिक सूचना को आगे बढ़ाते हुए आर. पी. सी. आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की। इसका आवंटन संवीरा के साथ-साथ इन कार्यवाही में चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थी रेन सी. आई.

आई. द्वारा विवाद का विषय बन गया। संवीरा ने तर्क दिया कि इसकी उत्पादन क्षमता 330,000 एम. टी. पी. ए. थी जिसे आवंटन प्रदान करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। समिति ने अनुरोध नहीं स्वीकार करते हुए इन सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया। पीड़ित, संवीरा ने इस न्यायालय के समक्ष *एम. सी. मेहता* के मामले में कार्यवाही में आई. ए. सं. 12291/2019 के रूप में एक आवेदन दायर किया। आवेदन में विशेष रूप से कहा गया है कि सितंबर 2017 में, संवीरा ने 2,00,000 एम. टी. पी. ए. से 330,000 एम. टी. पी. ए. क्षमता का विस्तार करने के लिए चरण-2 का विस्तार शुरू किया और चरण-2 का विस्तार अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के लिए सहमति दिनांक 29.11.2018 प्राप्त हुई।

6. दिनांक 28.01.2019 को, इस न्यायालय ने *एम. सी. मेहता* याचिका में आई. ए. संख्या 12291/2019 को खारिज कर दिया। प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थी (रेन सी. आई. आई.) सहित अन्य लोगों की ओर से भी इसी तरह के आवेदन दायर किए गए थे। सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए। आदेश के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आई. ए. संख्या 168838 और 2018 का 164302 (अभियोग के लिए आवेदन) खारिज कर दिए जाते हैं।

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.10.2018 का आदेश स्पष्ट है। इस न्यायालय ने कच्चे पेट कोक के आयात की बाहरी सीमा

निर्धारित की है जो कुल मिलाकर प्रति वर्ष 1.4 एम्. टी. से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विस्तार आदि के आधार पर की जाने वाली प्रार्थनाएँ पूरी तरह से गलत हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इन आई. ए. यानी आई. ए. संख्या 168847/2018, 1451/2019 और 1847/2019 [रेन सी. आई. आई. कार्बन (विजाग) लिमिटेड की ओर से दायर], आई. ए. संख्या 164303 (साकेत अग्रवाल की ओर से दायर), आई. ए. संख्या 12291/2019 (संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से दायर) और आई. ए. संख्या 13210/2019 (गोवा कार्बन लिमिटेड की ओर से दायर) पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इनको इसके द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं।

"

7. दिनांक 22.03.2019 पर, आवंटन के संबंध में एक दूसरा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। संवीरा ने 1,30,000 एम्. टी. पी. ए. की सीमा तक बढ़ी हुई क्षमता के अपने दावे के आधार पर इसके लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया था। वृद्धि के लिए इस आवेदन को डी. जी. एफ. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें प्रतियोगी प्रत्यर्थी, रेन सी. आई. आई. द्वारा क्षमता बढ़ाने के लिए इसी तरह के आवेदन को भी खारिज कर दिया था। अस्वीकृति आदेश का प्रासंगिक भाग, दिनांक 22.04.2019 का नीचे दिया गया है:

"7. समिति ने यह भी पाया कि मेसर्स रेन (सी. आई. आई.) ने डी. जी. एफ. टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/93/180/03/एम.-1 ओ/पी. सी.-2 (ए)/पी-12485 दिनांक 5 दिसंबर, 2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

समिति ने निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.1.2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि इस मिनट में पैरा 5 में विस्तृत है।), उपरोक्त 5 दिसंबर, 2018 का उपरोक्त संचार निष्फल है।

8. मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में भी, समिति ने नोट किया कि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.10.2018 के बाद 1,30,000 एम. टी. की अतिरिक्त क्षमता बनाई गई थी। इसलिए, नई क्षमता के लिए अतिरिक्त मात्रा के अनुरोध को समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।"

8. क्षमता में वृद्धि नहीं करने के निर्णय को दिनांक 22.04.2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में संवीरा द्वारा रिट या. (सि) संख्या 4485/2019 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। दिनांक 29.04.2019 को संवीरा के अनुरोध पर, रिट याचिका को इस न्यायालय से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए, संवीरा ने एक और आवेदन आइ.ए. 73242/2019 दायर किया जिसमें दोहराया गया कि इसकी क्षमता को गलत तरीके से 200,000 एम. टी. पी. ए. के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि यह 330,000 एम. टी. पी. ए. होना चाहिए। उस आवेदन में यह तर्क दिया गया था कि:

(xiii) यह अत्यंत विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.10.2018 का आदेश से पहले आवेदक द्वारा सी. पी. सी. की 330,000 एम. टी. पी.

ए. की कुल उत्पादन क्षमता स्थापित की गई थी। इसको 2019 के आवेदक के आइए सं.12291 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनुरोध नहीं किया गया क्योंकि इस तरह का विवाद पहले कभी भी डी. जी. एफ. टी. द्वारा नहीं उठाया गया था।

9. दिनांक 08.07.2019 पर, इस न्यायालय ने संवीरा के आवेदन (आई.ए. सं. 73242/2019) को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया:

" अंतर्वर्ती आवेदन सं. 73242/2019 (आवेदन बी/0 सांविरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर निर्देशों के लिए) हमारा आदेश स्पष्ट है। अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।"

10. उपरोक्त आदेश के बाद, संवीरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय (डब्ल्यू. पी. सं. 4485/2019) के समक्ष अपनी लंबित रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने संवीरा की दलीलों को खारिज करते हुए इस न्यायालय के आदेश पर ध्यान दिया। रिट कार्यवाही अर्थात् डी. जी. एफ. टी. में प्रत्यर्थी को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 06.12.2019) के अनुसार संवीरा के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। इसलिए संवीरा की रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। दिनांक 13.02.2020 पर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज अपने निर्णय द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, संवीरा के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि:

"6.[..] समिति ने पाया कि मैसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यह तर्क कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.01.2019 के आदेश में केवल यह कहा गया है कि आर. पी. सी. के आयात के लिए बाहरी सीमा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और उस सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और उक्त आदेश में इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि मौजूदा कैल्सिनरों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता पर विचार किया जाना है या नहीं, यह निराधार है। समिति का विचार था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध (पैरा 1 के अनुसार)" आवेदक की एस. ई. जेड. इकाई में सी. पी. सी. के निर्माण के लिए आर. पी. सी. की 14 लाख एम. टी. की आयात सीमा को प्रति वर्ष 488,000 एम. टी. की अतिरिक्त राशि से बढ़ाना था और तदनुसार डी. जी. एफ. टी. और वाणिज्य मंत्रालय सहित अन्य प्राधिकरणों को आवेदक को इस अतिरिक्त आर. पी. सी. को आवंटित करने का निर्देश देना था। जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 28.01.2019 आदेश में निर्देश दिया कि "इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट है। इस न्यायालय ने कच्चे पेट कोक के आयात की बाहरी सीमा निर्धारित की है जो कुल मिलाकर प्रति वर्ष 1.4 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विस्तार आदि के आधार पर की जाने वाली प्रार्थनाएँ पूरी तरह से गलत हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इन आई. ए. पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ खारिज कर दिए जाता है। "मैसर्स रेन सी. एल. एल. (विजाग) लिमिटेड ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की थी कि न तो 1.4 मीट्रिक टन की सीमा बढ़ाई

जा सकती है और न ही कैलसिनर द्वारा क्षमता का विस्तार किया जा सकता है।

इसलिए समिति ने मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज के निवेदनों को मंजूरी नहीं दी, जो 1,30,000 एम. टी. की अपनी अतिरिक्त क्षमता के लिए आवंटन की मांग कर रहा था।

7. समिति ने मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रस्तुति पर विचार करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक आवेदक की क्षमता का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1985 के रिट या. सं.13029 में दिनांकित 09.10.2018 आदेश पारित करने की दिनांक को फर्म के पास उपलब्ध संचालन प्रमाण पत्र की सहमति के आधार पर किया गया था। फर्म के पास अपने संयंत्र के लिए दिनांक 09.10.2018 पर काम करने की सहमति नहीं थी और तदनुसार समिति द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था जिसने सभी योग्य आवेदकों के बीच पेट कोक के आवंटन का निर्णय लिया था।

8. मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट या. (सि) 4485/2019 और सी. एम. सं. 31904/2019 दाखिल करने के बाद, आर. पी. सी. के आवंटन के संबंध अन्य बातों के साथ साथ दिनांकित 22.04.2019 की बैठक के कार्यवृत्त को चुनौती देने का अनुरोध करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आइ.ए सं.73242/2019 दायर किया। उक्त आवेदन का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए किया कि "हमारा आदेश स्पष्ट है। अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस आवेदन का निपटारा कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जहां बैठक की दिनांक 22.04.2019 को

कैलसिनरों द्वारा पहले चुनौती दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, ई. एफ. सी. ने निर्णय लिया कि आर. पी. सी. की अतिरिक्त क्षमता के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेदनों पर विचार करते हुए समिति का विचार था कि

i. प्रत्येक आवेदक की क्षमता का निर्णय उस दिनांक को फर्म के साथ उपलब्ध संचालन की सहमति के आधार पर किया गया था, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था। फर्म के पास दिनांक 09.10.2018 पर काम करने की सहमति नहीं थी। क्षमता तय करने के लिए कोई भी अन्य मानदंड एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा होगा और अंतहीन व्याख्याओं से भरा होगा।

ii. फर्म ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर. पी. सी. के आवंटन के संबंध में दिनांक 22.04.2019 की बैठक के कार्यवृत्त को चुनौती दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदन का निपटारा करते हुए कहा गया था- "हमारा आदेश स्पष्ट है। अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति ने दिनांक 09.10.2018 के बाद फर्म द्वारा जोड़ी गई नई क्षमता के लिए आर. पी. सी. की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने के लिए आवेदक द्वारा की गई प्रस्तुति को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।"

11. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट. या.सं. 1858/2020 दाखिल करके संवीरा द्वारा इस निर्णय को फिर से चुनौती दी गई। दिनांक 17.04.2020 पर, डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसमें पेट-कोक (आरपीसी और सीपीसी) के आयात के लिए कोटा के आवंटन की प्रक्रिया का संकेत दिया गया था; इसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया था कि:

ii. "आयात में वार्षिक मात्रा सीमा वित्तीय वर्ष के आधार पर संचालित की जाएगी। तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रति वर्ष आयात के लिए अनुमत और आयात के लिए उपलब्ध कुल मात्रा है

(i) एल्यूमीनियम उद्योग में कैलसिनेट पेट कोक के रूप में उपयोग के लिए कैलसिनेट पेट कोक 0.5 लाख मीट्रिक टन है और

(ii) सी. पी. सी. विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा पेट कोक 14 लाख मीट्रिक टन है। यह याचिकाकर्ताओं सहित इन दोनों क्षेत्रों की सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध है।

iii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कोटा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली सभी पात्र संस्थाएं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र (एस. पी. सी. बी.)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी. सी. सी.) के साथ 15 मार्च, 2019 की व्यापार सूचना संख्या 49 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं, जो दिनांक 9.10.2018 (रिट याचिका संख्या 13029/1985 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश) पर इकाई की क्षमता को दर्शाता है और एस. पी. सी. बी. / पी. सी. सी. से वैध सहमति प्रमाण पत्र भी, उपयोगकर्ता औद्योगिक इकाइयों के नाम पर, जो मासिक और वार्षिक आधार पर आयात और इसके उपयोग के लिए अनुमत मात्रा को दर्शाता है।

iv. ऑनलाइन आवेदन और ऊपर (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों को 5 मई 2020 को या उससे पहले पहुंचना चाहिए।

आवेदन शुल्क का भुगतान परिशिष्ट और आयत नियत प्रपत्र के परिशिष्ट 2 ट के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और आवेदन के साथ ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

V. यदि प्राप्त दस्तावेज व्यवस्था में पाए जाते हैं, तो आवेदन पर एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी में विचार किया जाएगा। (ई. एफ. सी.) प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए और संबंधित क्षेत्राधिकार आर. ए. अनुमति प्रदान करेगा। आयात लाइसेंस / अनुमति केवल आयात के उद्देश्य के लिए दिनांक 31.03.2021 तक मान्य होगा।

VI. यदि, अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, आयातक उस पूरी मात्रा का उपयोग/आयात नहीं कर सका है जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है, तो आवेदक अन्य आवेदकों जिन्होंने आरंभ में आवेदन किया को अप्रयुक्त कोटा के वितरण की सुविधा देने के लिए यह दिनांक 31.12.2020 तक या उससे पहले petcokeimport-dgft@gov.in and import-dgft@nic.in पर इसकी डी. जी. एफ. टी. को यह सूचित करेगा।.."

संवीरा ने दिनांक 21.04.2020 पर आवेदन करके सार्वजनिक सूचना का जवाब देते हुए कहा कि सितंबर, 2018 में इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,30,000 एम. टी. हो गई थी। संवीरा ने एक आवेदन [रिट या. (सि) सं. 1858/2020 में सीएम आवेदन सं. 10528/2020] भी दायर किया निर्देश की मांग करते हुए कि इसे 3,30,000 एम. टी. की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आर. पी. सी. की आनुपातिक मात्रा आवंटित की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि इस तरह की राहत का दावा किसी आवेदन द्वारा इसके दिनांक 02.05.2020 के आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता

है। न्यायालय ने इस तरह की राहत देने पर संघ की आपत्ति भी दर्ज की; संघ ने तर्क दिया था कि वृद्धि के लिए बार-बार अनुरोध न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

12. 04.05.2020 पर, आंध्र प्रदेश एस. पी. सी. बी. ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार, संवीरा की इकाई के निरीक्षण के आधार पर, बाद की क्षमता कैल्सीनेटेड पेट्रोलियम कोक का निर्माण प्रति वर्ष 3,30,000 मीट्रिक टन था और बिजली उत्पादन क्षमता 16 मेगावाट थी। डी. जी. एफ. टी. ने दिनांकित 17.04.2020 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सी. पी. सी. और आर. पी. सी. के आवंटन की मात्रा को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक दिनांक 03.06.2020 की थी। क्षमता में वृद्धि के अपने दावे के आधार पर आवंटन बढ़ाने के लिए रेन सी. आई. आई. के अनुरोध पर भी विचार किया गया। उस दिन दर्ज की गई बैठक के कार्यवृत्त, यानी दिनांक 03.06.2020 के इस प्रकार हैं:

"4. मेसर्स रेन सी. आई. आई. कार्बन (विजाग) लिमिटेड, एस. ई. जेड. इकाई ने डी. टी. ए. इकाई के लिए एक आवेदन के अलावा आर. पी. सी. की 4,88,000 एम. टी. की मात्रा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। यह नोट किया गया कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ को उनके सहमति पत्र दिनांक 6.3.2020 के माध्यम से प्राप्त किया गया था। समिति ने नोट किया कि चूंकि सीटीओ 9 अक्टूबर 2018 को स्थापित क्षमता निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए समिति ने तदनुसार कोटा के आवंटन के अनुरोध पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया।



6. समिति ने आर. पी. सी. आयात के लिए सभी आवेदकों के एस. पी. सी. बी. प्रमाणपत्रों की जांच की। जाँच पर समिति ने पाया कि एस. पी. सी. बी. ने सी. पी. सी. के उत्पादन के लिए आर. पी. सी. की आवश्यकता की गणना के लिए अलग-अलग रूपांतरण दरों को अपनाया है। अपने सी. टी. ओ. प्रमाणपत्रों में, समिति ने यह भी नोट किया कि सभी फर्मों के एस. पी. सी. बी. प्रमाणपत्रों में खपत की आवश्यकता का संकेत नहीं दिया गया है। एकरूपता लाने के लिए समिति ने निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हुए आर. पी. सी. आवंटित करने का निर्णय लिया:

- i. आवेदक की उत्पादन क्षमता की गणना वार्षिक आधार पर की जानी है। जहाँ भी एस. पी. सी. बी. प्रमाण पत्रों टी. पी. डी. में उत्पादन के आंकड़े दिखाते हैं, वहाँ एकरूपता लाने के लिए क्षमता को 350 दिनों (इकाई के लिए औसत परिचालन दिन) के साथ गुणा करके वार्षिक उत्पादन क्षमता का पता लगाया जाना है।
- ii. प्रत्येक आवेदक के लिए उत्पादन क्षमता को उद्योग की औसत रूपांतरण दर यानी 1: 1: 36 लेते हुए इनपुट / कच्चे माल की आवश्यकता में परिवर्तित किया जाना है: (जैसा ई. पी. सी. ए. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है)।
- iii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 9.10.2018 के आदेश के बाद आवेदकों द्वारा जोड़ी गई अतिरिक्त क्षमता पर विचार नहीं किया जाता है;
- iv. कोटा को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए:-

आवंटित कोटा = आवंटन के लिए उपलब्ध कुल कोटा को आवेदक की मांग से गुणा करके सभी आवेदकों की कुल मांग से विभाजित किया जाता है।

v. ऐसे मामलों में जहां अनुरोधित मात्रा योग्य मात्रा से कम है, उनके शीर्ष पर अधिशेष को आनुपातिक रूप से अन्य के बीच पुनर्वितरित किया जाता है।"

13. रेन सी. आई. आई. ने अपनी रिट याचिका में संवीरा के बड़े हुए आवंटन को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों की दलीलों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न सार्वजनिक नोटिसों में अंतर करने की मांग की, और उनकी राय थी कि इस न्यायालय के आदेश विभिन्न मात्रा के आवंटन को बाधित नहीं करते हैं। जैसा कि आदेश केवल कुल मात्रा को दिखाता थे जिन्हें आयात किया जा सकता था। एकल न्यायाधीश ने समिति के पिछले आदेशों पर विचार किया और कहा कि उसने इस न्यायालय के आदेशों पर भरोसा किया और यह भी स्पष्ट किया कि उत्पादन क्षमता का निर्धारण "संचालन के लिए सहमति" के आधार पर किया गया था क्योंकि "क्षमता तय करने के लिए कोई भी अन्य मानदंड अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा होगा और अंतहीन व्याख्या से भरा होगा"। न्यायालय ने यह भी कहा कि दिनांकित 17.04.2020 का सार्वजनिक सूचना को रेन सी. आई. आई. द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और इस तरह की चुनौती की अनुपस्थिति में, यह निर्णय लेना न्यायालय का काम नहीं था कि क्या ए. पी. पी. सी. बी. द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो मैसर्स. संवीरा इंडस्ट्रीज की उत्पादन

क्षमता को प्रमाणित करता है, दिनांक 09.10.2018 तक संचालन करने की सहमति की अनुपस्थिति में उसके पक्ष में आर. पी. सी. का आवंटन करने के लिए पर्याप्त होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि मैसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज की उत्पादन क्षमता को दिनांक 09.10.2018 तक प्रमाणित करने वाले एपीपीसीबी की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। इन सभी तर्कों के आधार पर, रेन सी. आई. आई. की याचिका खारिज कर दी गई।

14. रेन सी. आई. आई. ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए और दिनांकित 17.04.2020 का आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस को भी चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ⁴ की खण्ड न्यायपीठ में अपील और रिट याचिकाओं को दर्ज कर दी। खण्ड न्यायपीठ ने अपने आक्षेपित फैसले में कहा कि दिनांक 09.10.2018 पर, जब इस न्यायालय ने आदेश पारित किया, तो प्रत्येक कैलसिनर ने अपनी क्षमता प्रदान की थी। सभी कैलसिनरों की कुल क्षमता एक साथ 11,72,750 एम. टी. पी. ए. आ गई और उत्पादन और कुल आयात जो कैलसिनरों के लिए कच्चे पेट कोक से पेट कोक का उत्पादन जारी रखने के लिए आवश्यक था, का आकलन 1.4 एम. एम. टी. पी. ए. के रूप में किया गया। यह पूरी तरह से कुल उत्पादन क्षमता पर आधारित था। दिनांक 09.10.2018 पर, अपनी क्षमता को 2,00,000 मीट्रिक टन से 3,30,000 एम. टी. तक बढ़ाने के लिए संवीरा की मान्यता नहीं दी गई थी, बल्कि दिनांकित 22.04.2017 के संचालन की सहमति ने संवीरा को केवल 200000 एम. टी.

पेट कोक का उत्पादन करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। आक्षेपित निर्णय में कहा गया कि संवीरा की बढ़ी हुई क्षमता (1,30,000 एमटी) केवल दिनांक 29.11.2018 पर एपीपीसीबी के समक्ष रखे गए एजेंडे के आधार पर दी गई थी और यह कि हालांकि संवीरा 3,30,000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर सकता था, लेकिन इससे स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकला कि वे इस न्यायालय के दिनांकित 09.10.2018 के आदेशों द्वारा अनुमत कुल आयात में अपने हिस्से में वृद्धि के हकदार थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रति वर्ष 1.4 एमएमटी का निर्धारण प्रत्येक कैलसिनर की कुल क्षमता के आधार पर किया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ई. पी. सी. ए. रिपोर्ट के तहत दी गई क्षमता को प्रभावित किए बिना कच्चे पेट कोक का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए मामूली समायोजन या कुछ और व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि कुल अनुमेय क्षमता इस कारण से परिवर्तनशील थी कि अंतर आवंटन केवल छह कैल्सिनरों पर अनिवार्य रूप से क्षमता के आवंटन पर किया गया था। एकल न्यायाधीश के निर्णय में यह तर्क दिया गया कि दिनांक 17.04.2020 सार्वजनिक सूचना पहले भाग में प्रमाण पत्र और दूसरे भाग में काम करने की सहमति के बीच अंतर करती है और यदि प्रमाण पत्र और काम करने की सहमति दोनों एक ही दस्तावेज थे, तो सार्वजनिक सूचना के दोनों भागों में दोनों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार ए. पी. पी. सी. बी. द्वारा प्रमाण पत्र देना उचित था, इस न्यायालय द्वारा परिकल्पित पूरी योजना के विपरीत माना गया था। 1. 4 एम. एम. टी. पी. ए. के आयात

की कुल सीमा दिनांक 09.10.2018 पर कुल उत्पादन क्षमता पर आधारित थी जिसे न्यायालय द्वारा स्वयं कैल्सिनरों द्वारा प्रकट की गई क्षमता के आधार पर तय किया गया था।

15. संवीरा और भारत सरकार, जो अपील में हैं, की ओर से विशेष अनुमति द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है और एकल न्यायाधीश का निर्णय सही है। यह तर्क दिया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित 17.04.2020 का सार्वजनिक सूचना में अपनाए गए मानदंडों में बदलाव किया गया था। इकाई द्वारा उत्पादन क्षमता के प्रमाण पत्र की पहले की आवश्यकता के विपरीत, दिनांकित 17.04.2020 का सार्वजनिक सूचना के लिए एस. पी. सी. बी. द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इस मामले में, ए. पी. पी. सी. बी. ने संवीरा की उत्पादन क्षमता को दिनांक 09.10.2018 पर 3,30,000 एम. टी. के रूप में प्रमाणित किया और उसके पक्ष में आर. पी. सी. का आवंटन करते समय उस आंकड़े पर सही रूप से विचार किया गया।

16. यह आग्रह किया गया कि संवीरा की उत्पादन क्षमता (09.10.2018 पर 3,30,000 एम. टी. के रूप में) के संबंध में दिनांकित 17.04.2020 सार्वजनिक सूचना या एपीपीसीबी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को किसी भी चुनौती की अनुपस्थिति में, रेन सी. आई. आई. द्वारा चुनौती असमर्थनीय था और अस्वीकार किए जाने योग्य थी। यह तर्क दिया जाता है कि इस न्यायालय के दिनांक 28.01.2019 और 08.07.2019 आदेशों में केवल यह स्पष्ट किया गया

है कि आर. पी. सी. का समग्र आयात 1.41 एम. एम. टी. पी. ए. तक सीमित होना चाहिए। इस न्यायालय ने संवीरा के इस दावे पर विचार नहीं किया कि दिनांक 09.10.2018 पर इसकी उत्पादन क्षमता वास्तव में 3 लाख 30 हजार मीट्रिक टन थी।

17. जवाब में रेन सी. आई. आई. ने तर्क दिया कि समिति ने शुरू से ही आवंटन बढ़ाने के अनुरोधों को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दिनांक 09.10.2018 के बाद किसी भी क्षमता वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह सुसंगत रुख दिनांक 03.06.2020 से पहले ई. पी. सी. ए. की बैठक के कार्यवृत्त में प्रतिबिंबित हुआ था। वास्तव में, यहां तक कि भारत सरकार ने भी आक्षेपित आवंटन से बमुश्किल पाँच सप्ताह पहले उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देते हुए कि संवीरा के बार-बार उसी राहत का अनुरोध करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही थी, संवीरा के अनुरोध की अस्वीकृति का बचाव किया। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है-बहुत कम नए विकास या नए तथ्य जो एकल न्यायाधीश द्वारा माना गया कि समिति को राजी कर सकते थे। वास्तव में मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। रेन सी. आई. आई. की ओर से इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सी. टी. ओ. के जारी होने से पहले यानी दिनांक 09.10.2018 क्षमता में कथित वृद्धि से संबंधित सभी तथ्य, यह तथ्य कि संवीरा के लेनदारों यानी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 28.09.2018 को जाँच की गई था, सभी ने

वृद्धि के लिए पिछले अनुरोधों में उल्लेख किया और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष दायर दो आवेदनों में भी किया गया था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एपीपीसीबी द्वारा दिनांक 09.10.2018 के लगभग दो साल बाद प्रमाण पत्र या पत्र जारी करना, यह प्रमाणित करना कि संवीरा के विस्तार के दूसरे चरण ने अपनी क्षमता में 1,30,000 एमटी की वृद्धि की थी, कोई नया बदलाव नहीं था। इन परिस्थितियों में खण्ड न्यायपीठ द्वारा आक्षेपित आदेश में व्यक्त किया गया विचार उचित था।

18. तथ्यों से पता चलता है कि इस न्यायालय के आदेश ने आर. पी. सी. के आयात की बाहरी सीमा 14 लाख टन प्रति वर्ष निर्धारित की थी। यह ई. पी. सी. ए. द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित था, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और कच्चे माल (जैसे इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लिंकर और कैल्सिनर) के उत्पादन में लगे विभिन्न उद्योगों और इकाइयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया था। ईपीसीए ने उपयुक्त श्रेणी के घरेलू पेट-कोक की उपलब्धता, पर्यावरण और जलवायु पर समग्र प्रभाव, इस विस्तृत परीक्षा पर इस तरह के अनिवार्य रूप से प्रदूषण करने वाले प्रबंध के आधार पर इस न्यायालय को सूचित किया गया कि आयातित आर. पी. सी. के लिए 1.4 एमएम. टी. की सीमा होनी चाहिए।

19. ई. पी. सी. ए. जिसने इस मुद्दे की जांच की, ने इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट (संख्या 91) में इस चिंता को उठाया कि आर. पी. सी. एक अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन है:

"ई.पी.सी.ए. की चिंता यह है कि पेट कोक एक अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन है और इसलिए, महीनों के विचार-विमर्श के बाद इस ईंधन के आयात को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता हुआ है। उद्योगों को दी गई छूट देश में इस ईंधन के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नकारना नहीं चाहिए।

यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि उद्योग दहन के लिए ईंधन का उपयोग न करें या पेट कोक के उपयोग से निकलने वाला उत्सर्जन के कारण प्रदूषण न हो।"

उसी रिपोर्ट में ई.पी.सी.ए. की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क. 1.2 काल्सिनेर उद्योग पर ई.पी.सी.ए. की सिफारिश

कैल्सिनेर उद्योग को पेट कोक आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इसका उद्योग इसका उपयोग ईंधन के लिए नहीं बल्कि फीडस्टॉक के लिए करता है। यह आयात आवश्यक है क्योंकि एनोड ग्रेड पेट कोक देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।"

20. स्वीकार्य रूप से, आयातित आर. पी. सी. की क्षमता और उपयोग के संबंध में अनुमान उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित था। ई. पी. सी. ए. की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल क्षमता 11.7 लाख टन थी; इस आंकड़े पर पहुंचने पर ई. पी. सी. ए. ने संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

द्वारा जारी संचालन के लिए सहमति (सी. टी. ओ.) के आधार पर क्षमता पर ध्यान दिया। रेन सी. आई. आई. के मामले में, क्षमता 500,000 एम. टी. पी. ए. दर्ज की गई, और संवीरा के मामले में 2,00,000 एम. टी. पी. ए.। आयातित पेट कोक के विनियमन और निगरानी के लिए दिशा-निर्देश 10 सितंबर 2018 को एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा-एमओईएफ, भारत सरकार द्वारा से जारी किए गए थे। संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं

"1. भारत में आयातित पेटकोक के विनियमन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश

विदेश व्यापार महानिदेशक (डी. जी. एफ. टी.) दिनांक 17.08.2018 की अधिसूचना के अनुसार, ईंधन के रूप में उपयोग के लिए पेटकोक का आयात निषिद्ध है। हालांकि, पेटकोक के आयात की अनुमति निम्नलिखित उद्योगों के लिए दी गई है, जैसे कि सीमेंट, चूने का भट्ठा, कैल्शियम कार्बाइड और गैसीकरण, एक फीडस्टॉक के उपयोग के लिए या केवल निर्माण प्रक्रिया में वास्तविक उपयोगकर्ता आधार पर नीचे दी गई शर्तों के अनुसार:

(1) पेटकोक आयात करने वाले उद्योग जैसे सीमेंट, जैसे चूने का भट्ठा, कैल्शियम कार्बाइड और गैसीकरण संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस. पी. सी. बी.)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी. सी. सी.) की सहमति और पंजीकरण प्राप्त करेंगे।

(2) संबंधित एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. द्वारा जारी सहमति स्पष्ट रूप से प्रति माह और प्रति वर्ष आधार पर आयात और इसके उपयोग के लिए अनुमत मात्रा को निर्दिष्ट करेगी।

(3) खंड (1) के अनुसार एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. से वैध सहमति के साथ केवल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को सीधे पेट कोक आयात

करने की अनुमति दी जाएगी और खेप केवल अपने उपयोग के लिए उपयोगकर्ता औद्योगिक इकाइयों के नाम पर होगी।

(4) व्यापार के उद्देश्य से पेट कोक के आयात की अनुमति नहीं होगी।

(5) पेटकोक के अधिकृत आयातक तिमाही आधार पर संबंधित एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. को आयातित पेटकोक का खोलते और बंद करते स्टॉक प्रस्तुत करेंगे।"

21. जैसा कि देखा जा सकता है, संबंधित एस. पी. सी. बी. या पी. सी. सी. द्वारा जारी सहमति में स्पष्ट रूप से यह बताना था कि संबंधित इकाई द्वारा आयात के लिए कितनी क्षमता या मात्रा की अनुमति दी गई थी। वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि एपीपीसीबी द्वारा संवीरा के पक्ष में जारी सहमति (सीटीओ) ने कुल क्षमता 2,00,000 टीपीए दर्ज की। इस सी. टी. ओ. की दिनांकित 24.04.2017 की प्रति अभिलेख पर रखी गई है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

एस. न	उत्पाद	मात्रा
1.	कैल्सीन्ड पेट्रोलियम कोक	2,00,000 TPA
2.	बिजली का उत्पादन	08 मेगावाट

दिलचस्प बात यह है कि वही सीटीओ निम्नलिखित रूप में भी दर्ज करता है:

"10. उद्योग इस आदेश में उल्लिखित अनुमत क्षमता से अधिक क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा।"

22. यदि कोई इन तथ्यों के संदर्भ में विवादों को देखता है, तो जो स्पष्ट है वह यह है कि सीटीओ ने 2,00,000 टीपीए पर संवीरा की क्षमता का उल्लेख किया है। संवीरा की स्थिति यह है कि एक अतिरिक्त 1,30,000 टीपीए के लिए सीटीओ को दिनांक 29.11.2018 पर मंजूरी दी गई थी और इस तरह की क्षमता के लिए आवेदन 29.10.2018 पर किया गया था। इसने सबसे लंबे समय तक तर्क दिया (असफल रूप से) कि हालांकि बढ़ी हुई क्षमता के लिए सीटीओ दिनांक 29.11.2018 पर जारी किया गया था, वह क्षमता वास्तव में उस दिनांक से पहले मौजूद थी। यह अपने लेनदार-भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट और एपीपीसीबी के निरीक्षण अधिकारी की दिनांक 03.10.2018 की रिपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर था। इन तथ्यों का बार-बार उल्लेख किया गया और इस न्यायालय के समक्ष दायर दो आवेदनों सहित कई अवसरों पर आग्रह किया गया। हालांकि इस न्यायालय का आदेश सामान्य शब्दों में दिया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि बढ़ी हुई क्षमता का एक स्पष्ट संदर्भ दिनांक 08.07.2019 पर दिया गया था जिसने स्पष्टीकरण के दावे को खारिज कर दिया था। स्पष्टीकरण के लिए वह दावा अपनी उत्पादन क्षमता को 3,30,000 टीपीए तक बढ़ाने के संबंध में संवीरा की याचिका पर आधारित था।

अपने आवेदन आई.ए. सं. 73242/2019 में, संवीरा ने इस प्रकार तर्क दिया:

"(ए) सितंबर 2017 में आवेदक ने क्षमता वृद्धि की शुरुआत 200,000 से 330,000 एम. टी. पी. ए. तक की, जिसमें लगभग 40,000 एम. टी. पी. क. की क्षमता वाली प्रत्येक भट्टियां शामिल हैं और पावर प्वाइंट क्षमता का विस्तार 8 मेगावाट से 16 मेगावाट तक किया गया है।

(ख) आवेदक द्वारा की गई क्षमता वृद्धि की कुल लागत 75 करोड़ रु. है जिसमें से एक्जिम बैंक से ऋण द्वारा से 50 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। एक्जिम बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण मंजूरी पत्र की प्रति यहाँ संलग्न की गई है और इसे संलग्नक क-4 (पृष्ठ 30-56) के रूप में चिह्नित किया गया है।

(ग) मार्च 2018 तक, आवेदक ने 40,000 टी. पी. ए. की पहली भट्टी स्थापित कर ली थी और इसकी कुल स्थापित क्षमता 240,000 एम. टी. पी. ए. थी। दिनांक 05.05.2018 और 13.08.2018 की बैंक बैठक के संघ के कार्यवृत्त ने ध्यान दिया है कि 240,000 एम. टी. पी. ए. क्षमता दिनांक 01.08.2018 से चालू थी यहाँ संलग्न किया गया है और संलग्नक क-ध (पृष्ठ 57-6) और संलग्नक क-6 (पृष्ठ 62-67) के रूप में चिह्नित किया गया है।

बैंक कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त ऋणदाता इंजीनियर की दिनांकित 17.04.2018 की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि आवेदक ने 28.02.2018 तक 40,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त सी. पी. सी. क्षमता स्थापित और चालू की थी, यहाँ संलग्नक ए-7 (पृष्ठ 68-71) के रूप में चिह्नित है।

(घ) जून 2018 तक, आवेदक के पास कुल 330,000 एम. टी. पी. ए. की स्थापित उत्पादन क्षमता थी, जिसने भट्टियों की स्थापना पूरी कर ली थी (जिसमें सी. पी. सी. उत्पादन सुविधा शामिल है)। बिजली संयंत्र से संबंधित कार्य पूरा होने के अंतिम

चरण में थे। आवेदक द्वारा ऋणदाताओं को प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट दिनांक 30.06.2018 को यहाँ संलग्न किया गया है और संलग्नक क-8 के रूप में चिह्नित किया गया है (पृष्ठ 72-75)।

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि आवेदक ने 50 करोड़ रुपये की पूरी स्वीकृत ऋण राशि दिनांक 30.06.2018 तक खर्च कर दी थी।

(ड) सितंबर 2018 तक, आवेदक ने बिजली संयंत्र का विस्तार भी पूरा कर लिया था (टर्बाइन स्थापना को छोड़कर)। टर्बाइन और ए. सी. सी. पूरा होने के अंतिम चरण थे, प्रगति रिपोर्ट दिनांक 30.09.2018 की प्रस्तुत की गई आवेदक द्वारा ऋणदाताओं को यहाँ संलग्न किया गया है संलग्नक क-9 (पृष्ठ 76-79) के रूप में चिह्नित किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक की 200,000 एम. टी. पी. ए. से 330,000 एम. टी. पी. ए. तक क्षमता वृद्धि की प्रगति की सूचना देने वाली स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2018 को यहां संलग्न की गई है और संलग्नक क-10 (पृष्ठ 80-82) के रूप में चिह्नित की गई है।

(च) दिनांक 27.11.2018 पर एपीपीसीबी ने अतिरिक्त क्षमता के संचालन के लिए सहमति जारी की। एपीपीसीबी द्वारा जारी सहमति आदेश की प्रति दिनांक 29.11.2018 को यहाँ संलग्नक क-11 (पृष्ठ 83-87) के रूप में संलग्न किया गया है।"

23. यह रिकॉर्ड की बात है कि एपीपीसीबी ने सीटीओ को केवल 3,30,000 टीपीए की मात्रा के लिए 23.12.2019 को जारी किया, संबंधित आदेश एपीपीसीबी/वीएसपी/वीएसपी/305/एचओ/सीएफओ/2019। सीटीओ (दिनांकित 26.12.2019) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"यह सहमति आदेश केवल इंगित मात्रा के साथ निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण के लिए मान्य है:

क्र.सं.	उत्पाद	मात्रा
1.	कैल्सीन्ड पेट्रोलियम कोक	3,30,000 टन/वार्षिक
2.	बिजली उत्पादन	16 मेगावाट

उद्योग को कैल्सीन्ड पेट्रोलियम 3,30,000 टन / वार्षिक उत्पादन के लिए फ़ीड स्टॉक के रूप में पेट कोक की निम्नलिखित मात्रा का उपयोग करने की अनुमति है:

पेट कोक मात्रा 1 दिन	पेटकोक मात्रा/महीना	पेटकोक मात्रा/वर्ष
1246.7 टन	37400 टन	4,48,800 टन

यह आदेश 'अधिनियमों' और नियमों' के प्रावधानों और उसके तहत किए गए आदेशों के अधीन है और आगे इस आदेश से संलग्न अनुसूची क, ख और ग में शामिल नियमों और शर्तों के अधीन है।"

24. भारत सरकार की सुसंगत स्थिति यह है कि आर. पी. सी. का आवंटन करते समय इस न्यायालय के दिनांक 09.10.2018 के आदेश के बाद प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ी गई किसी भी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यह दिनांक 13.02.2020 पर किए गए आदेश के कथन से स्पष्ट है जो निम्नानुसार दर्ज है:

(iii) सी. पी. सी. विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट कोक के आयात के लिए कोटा के आवंटन की प्रक्रिया को सार्वजनिक सूचना संख्या 81/2015-20 दिनांकित 23.03.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। सार्वजनिक सूचना के अनुसार डी. जी. एफ. टी. में ई.

एफ. सी. को आवेदकों के बीच कोटा का मूल्यांकन और आवंटन करना होता है।

(iv) तदनुसार, ईएफसी की एक बैठक दिनांक 05.04.2019 पर आयोजित की गई थी। आर. पी. सी. के आवंटन में एकरूपता लाने के लिए आनुपातिक आधार पर उत्पादन क्षमता के अनुसार आवंटन आदेश का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों में से एक यह था कि आर. पी. सी. आवंटित करते समय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2018 के आदेश के बाद आवेदकों द्वारा जोड़ी गई अतिरिक्त क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगा। 14 लाख मीट्रिक टन कच्चे पेट कोक के आवंटन पर विचार करने के लिए दिनांक 05.04.2019 पर आयोजित बैठक में समिति ने पाया कि मेसर्स रेन सी. आई. आई. कार्बन (विजाग) लिमिटेड और मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर. पी. सी. की 4,88,000 एम. टी. और 1,30,000 एम. टी. की अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तुत की थी। समिति ने आगे कहा कि मेसर्स रेन सी. आई. आई. कार्बन (विजाग) लिमिटेड और मेसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी 2019 के आइए संख्या 1451 और रिट या. (सि) 13029/1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध था -

क. आवेदक की एस. ई. जेड. इकाई में सी. पी. सी. के निर्माण के लिए आर. पी. सी. की 14 लाख एम. टी. की आयात सीमा को प्रति वर्ष 488,000 एम. टी. की अतिरिक्त राशि से ज्यादा/बढ़ाना और तदनुसार डी. जी. एफ. टी. और वाणिज्य मंत्रालय सहित अन्य प्राधिकरणों को यह अतिरिक्त आर. पी. सी. आवेदक को आवंटित करने का निर्देश देना।

ख. आवेदक की एस. ई. जेड. इकाई के लिए सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए सी. पी. सी. की 0.5 लाख एम. टी. की आयात सीमा को 3,70,000 एम. टी. प्रति वर्ष की अतिरिक्त राशि से ज्यादा/बढ़ाना,

इस शर्त के अधीन कि आवेदक अपने सी. पी. सी. आयात की समकक्ष गुणवत्ता के सी. पी. सी. का निर्यात करता है और तदनुसार डी. जी. एफ. टी. और वाणिज्य मंत्रालय सहित अन्य प्राधिकरणों को आवेदक को यह अतिरिक्त सी. पी. सी. आवंटित करने का निर्देश देता है; और

ग. विकास आयुक्त, ए. पी. एस. ई. जेड. को आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र में आवेदक द्वारा स्थापित की जा रही एस. ई. जेड. इकाई के लिए अनुमोदन पत्र का विस्तार करने का निर्देश देना, जो आवेदक द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के पत्र/आवेदन के माध्यम से मांगा गया था; और

घ. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे आगे/आदेश पारित करना उपयुक्त और उचित समझा जाए।

() माननीय सुप्रीम न्यायालय ने अपने दिनांक 28.01.2019 के आदेश में आई.ए. संख्या 168847/2018, 145112019 और 1847/2019 (रेन कार्बन की ओर से दायर), आईए सं. 12291/2019 (संवीरा इंड. लिमिटेड की ओर से दायर) और आईए नंबर 164303 (साकेत अगरवाल की ओर से दायर) और आई.ए. संख्या 13210/2019 (गोवा कार्बन लिमिटेड की ओर से दायर) का निपटारा करते हुए आदेश दिया था। कि "इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट है। इस न्यायालय ने कच्चे पेट कोक के आयात की बाहरी सीमा निर्धारित की है जो कुल मिलाकर प्रति वर्ष 1.4 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विस्तार आदि के आधार पर की जाने वाली प्रार्थनाएँ पूरी तरह से गलत हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इन एल. ए. पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(vi) समिति ने यह ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों आवेदकों द्वारा आर. पी. सी. की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरोध को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, निर्णय लिया कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2018 के बाद इन दोनों फर्मों द्वारा जोड़ी गई नई क्षमता के आधार पर कोई अतिरिक्त गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सकती है। समिति ने ई. पी. सी. बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप (दिनांक 05.04.2019 पर आयोजित) डी. जी. एफ. टी. की वेबसाइट पर अपलोड किया ताकि आवेदक दिनांक 15.04.2019 तक प्रतिनिधित्व द्वारा अपनी शिकायतें, यदि कोई हो, को रख सके और अभ्यावेदन के आधार पर यदि कोई हो, समिति निर्णय लेगी और अंतिम मात्रा आवंटित करेगी।"

उन्हीं दस्तावेजों यानी कार्यवृत्त में यह भी दर्ज किया गया है कि संवीरा की अतिरिक्त क्षमता इस न्यायालय के दिनांक 09.10.2018 के आदेश के बाद बनाई गई थी।

25. इन सभी तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि संवीरा यह तर्क देता रहा कि इसकी क्षमता 3,30,000 एम टी पी ए थी। दिनांकित 13.02.2020 की बैठक के कार्यवृत्त, अधिक आवंटन को सुरक्षित करने के प्रयास में दिनांक 09.10.2018 पर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संवीरा द्वारा पिछले प्रयासों का भी संकेत देते हैं। इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया विचार, कि आवंटन के सिद्धांत को सार्वजनिक सूचना, दिनांक 17.04.2020 में कुछ हद तक बदल दिया गया था, मान्य नहीं है। उस सूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कोटा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली सभी पात्र संस्थाएं दिनांकित 15 मार्च 2019 के व्यापार सूचना संख्या 49 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं, साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र (एस. पी. सी. बी.) / प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी. सी. सी.) जो इकाई की क्षमता को 09.10.2018 (रिट याचिका संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश) तक दर्शाता है और एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. से वैध सहमति प्रमाण पत्र, जो उपयोगकर्ता औद्योगिक इकाइयों के नाम पर मासिक और वार्षिक आधार पर आयात और इसके उपयोग के लिए अनुमत मात्रा को दर्शाता है।"

दिलचस्प बात यह है कि उस दिन यानी दिनांक 17.04.2020 को भी एपीपीसीबी द्वारा इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि संवीरा की इकाई के पास वह क्षमता थी जिसका उसने दावा (3,30,000 मीट्रिक टन सालाना) किया था। उस क्षमता के लिए सीटीओ केवल दिनांक 26.12.2019 को जारी किया गया था। उस दिन तक, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि पहले सीटीओ को जारी करने की तारीख (यानी दिनांक 24.02.2017) या दिनांक 09.10.2018 से पहले की किसी भी तारीख से संशोधित किया गया था। ऐसी पृष्ठभूमि में, संवीरा ने दिनांक 21.04.2020 को एपीपीसीबी को "स्पष्टीकरण" मांगते हुए लिखा:

"सेवा में।

पर्यावरण अभियंता

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापत्तनम

आंध्र प्रदेश

प्रिय महोदय,

21.04.2020

विषय: दिनांक 09.10.2018 तक संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापित क्षमता को प्रमाणित करने का अनुरोध क्योंकि कैलसिनड पेट्रोलियम कोक संवीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सितंबर 2018 तक अपनी कैलसिनड पेट्रोलियम कोक (सी. पी. सी.) उत्पादन सुविधा का लाइन-2 विस्तार (130,000 एम. टी. पी. ए.) पूरा कर लिया था, इस प्रकार रिकॉर्ड के अनुसार इसकी कुल उत्पादन क्षमता 200,000 एम. टी. पी. ए. से 330,000 एम. टी. पी. ए. हो गई।

वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक के आवंटन के लिए, डी. जी. एफ. टी. ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2015.20 के माध्यम से कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 09.10.2018 तक इकाई की क्षमता का संकेत देने वाला प्रमाण पत्र आवश्यक है।

ए.पी.पी.सी.बी. ने ताज़ा उत्साह के साथ जवाब दिया, दिनांक 04.05.2020 पर, अन्य बातों के साथ साथ, यह स्पष्ट करते हुए कि:

"उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, इस कार्यालय के अभिलेखों और निरीक्षण के दौरान उपलब्ध अन्य प्रासंगिक जानकारी की जांच करने पर यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स संवीरा इंडस्ट्रीज, चटमेट्टा गांव, विशाखापत्तनम जिले की स्थापित क्षमता दिनांक 09.10.2018 पर कैल्सीन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माण के लिए 3,30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी और बिजली उत्पादन क्षमता 16 मेगावाट थी।"

26. यह पत्र वस्तुतः आवंटन की पूरी प्रणाली की समीक्षा के लिए प्रवेश द्वार बन गया। स्पष्ट रूप से, भारत सरकार ने पांच सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति बदल दी थी, क्योंकि लंबित रिट याचिका में संवीरा द्वारा दायर एक आवेदन में

दिनांक 02.05.2020 के आदेश में, अपने अधिवक्ता के बयान के माध्यम से इसकी स्थिति यह थी कि दिनांक 17.04.2020 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा आवंटन पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया गया था:

"4. सुश्री मनिंदर आचार्य, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि बार-बार आवेदक/याचिकाकर्ता उसी राहत की मांग कर रहा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था और न केवल तत्काल आवेदन बल्कि रिट याचिका स्वयं न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, आवेदक/याचिकाकर्ता के पक्ष में वाद हेतुक कोई नया कारण नहीं बनता और उसकी शिकायत, यदि कोई हो, का निवारण केवल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर किया जा सकता है।

27. उपरोक्त कथन के बावजूद, बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03.06.2020 ने दिनांक 04.05.2020 (ए.पी.पी.सी.बी द्वारा) के पत्र को ऐसा माना जैसे कि संवीरा की मूल क्षमता 3,30,000 एम. टी. पी. ए थी, सुसंगत स्थिति की अनदेखी करते हुए, जिसके तहत उस प्रभाव के लिए इसके दावों को पहले लगभग पांच बार खारिज कर दिया गया था। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

"37. उपरोक्त सार्वजनिक सूचनाओं को पढ़ने से पता चलेगा कि दिनांकित 17.04.2020 सार्वजनिक सूचना में क्या संकेत दिया गया है। जबकि दिनांक 26.11.2018 और 22.03.2019 की सार्वजनिक सूचनाओं के संदर्भ में, पात्र संस्थाओं को "इकाई की क्षमता और एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. से एक वैध सहमति

प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना था, दिनांकित 17.04.2020 की सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में, पात्र संस्थाओं को "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र जो 09.10.2018 तक इकाई की क्षमता को दर्शाता है और एस. पी. सी. बी./पी. सी. सी. से वैध सहमति प्रमाण पत्र भी" प्रस्तुत करना था। इसलिए, जबकि दिनांक 26.11.2018 और 22.03.2019 के सार्वजनिक सूचनाओं में, आवेदक को अपनी उत्पादन क्षमता दिखाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, दिनांकित 17.04.2020 सार्वजनिक सूचना में, केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र जो दिनांक 09.10.2018 पर इकाई की क्षमता दर्शाता है, पर्याप्त हो सकता है। दिनांक 09.10.2018 पर उत्पादन क्षमता के दावे का समर्थन करने के लिए किसी अन्य दस्तावेज को दिनांकित 17.04.2020 की सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में ध्यान में नहीं रखा जा सकता था।"

28. आक्षेपित निर्णय का तर्क यह है कि पहले भाग में प्रमाण पत्र और दूसरे भाग में काम करने की सहमति के बीच दिनांकित सार्वजनिक सूचना के संबंध में कोई अंतर (एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के विपरीत) नहीं था। खण्ड न्यायपीठ ने सही ढंग से नोट किया कि 14 लाख मीट्रिक टन के आयात की वार्षिक कुल सीमा दिनांक 09.10.2018 तक कुल उत्पादन क्षमता पर आधारित थी जो इस न्यायालय द्वारा सभी कैलसिनरों द्वारा प्रकट की गई क्षमता के आधार पर तय की गई थी। यह भी देखा गया कि एक एस. पी. सी. बी. कैल्सिन पेट्रोलियम कोक के उत्पादन की अनुमति सीमा का संकेत दे सकता है। संवीरा के लिए यह 2,00,000 एम. टी. पी. ए. था; कोक के 3,30,000 एम. टी. पी. ए. के उत्पादन की सहमति 29 नवंबर 2018 के बाद ही दी गई थी।

इसलिए, न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता था। ए. पी. पी. सी. बी. द्वारा जारी किए गए दिनांकित 04.05.2020 प्रमाण पत्र ने केवल यह प्रमाणित किया कि सी. टी. ओ. के संदर्भ में संवीरा की स्थापित क्षमता, 09.10.2018 पर, कैल्सिन पेट्रोलियम कोक के निर्माण के लिए, 3,30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। आर. पी. सी. का कुल आंकड़ा 14 लाख मीट्रिक टन का 09.10.2018 पर अनुमेय क्षमता पर आधारित था। इसलिए खण्ड न्यायपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यदि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, तो आनुपातिक हिस्सा इस न्यायालय द्वारा मंजूरी के बाद दिया जाना था।

29. इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि आक्षेपित निर्णय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही है। इस तथ्य को छोड़कर कि एपीपीसीबी द्वारा दिनांक 04.05.2020 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया था; जिस सामग्री दस्तावेज पर विचार किया जाना था, वह सीटीओ था, जो संवीरा के लिए प्रासंगिक अवधि (यानी 09.10.2018 पर) 2,00,000 एमटी प्रति वर्ष था। इसके अनुसार भी, वृद्धि का दावा बाद में किया गया था, और बढ़ी हुई क्षमता के लिए सीटीओ को 26.12.2019 पर जारी किया गया था। इन परिस्थितियों में, ए. पी. पी. सी. बी. का स्पष्टीकरण, कि एक विशेष तिथि पर, उत्पादन क्षमता 3,30,000 एम. टी. पी. ए. थी, का कोई परिणाम नहीं था, क्योंकि यह सी. टी. ओ. ही था जिस पर पिछली सभी बैठकों में विचार किया

गया था। इसलिए, खण्ड न्यायपीठ के जाँच परिणाम और निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

30. उपरोक्त कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय में खण्ड न्यायपीठ के जाँच परिणाम और निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है। अपील विफल हो जाती हैं, और तदनुसार, लागत पर आदेश के बिना खारिज कर दी जाती हैं।

.....न्या.

[एस. रवींद्र भट्ट]

.....न्या.

[दीपांकर दत्त]

नई दिल्ली

3 जुलाई, 2023

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दरेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।